



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000488566

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0000290-85.2017.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante MAURI ANTÔNIO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso interposto por Mauri Antônio Nascimento, para afastar os maus antecedentes para reduzir a pena para 03 (três) meses de detenção, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E JOÃO MORENGHI.

São Paulo, 20 de junho de 2018.

PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Apelação nº 0000290-85.2017.8.26.0077
Comarca de Birigüi - 1ª Vara Criminal
Apelante: Mauri Antônio Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO Nº 29684

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - ARTIGO 129, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL - REDUÇÃO DA PENA-BASE - Possibilidade - Afastamento maus antecedentes - Indevidamente valorada-Depurador.

RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ART. 65, III, D, DO CP) - Possibilidade - Ainda que de forma qualificada, tal atenuante deve ser reconhecida. Precedentes. No entanto, não atenuada a pena reconhecida, pois a pena-base foi fixada no patamar mínimo legalmente cominado no tipo, incabível qualquer redução, sendo certo que nenhuma circunstância atenuante pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, em consonância à Súmula 231-STJ.

CONCESSÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA - Indevida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do art. 44, inciso I, do Código Penal, posto que vedada a substituição quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso dos autos. Recurso parcialmente.

Vistos.

1 – Trata-se de apelação interposta por Mauri Antônio Nascimento, contra a r. sentença datada de 07 de agosto de 2017, prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui, que o condenou como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 15(quinze) dias de detenção, cumprimento da pena o aberto (fls.96/100).

A defesa em suas razões requer o reconhecimento da confissão parcial e a substituição da pena



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.111/117).

Em contrarrazões o d. Promotor de Justiça sustentou o acerto da decisão (fls.123/131).

E a D. Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo improvimento do recurso (fls.139/146).

Este, em síntese, é o relatório.

2 - Consta da denúncia que, no dia 08 de dezembro de 2016, por volta das 4h, na Chácara Recreio, neste município e comarca de Birigui, Mauri Antônio Nascimento ofendeu a integridade corporal de Joeslane Dalvina Aparecida Pereira da Silva Merenc, sua ex-namorada, causando-lhe lesões corporais.

A denúncia foi oferecida aos 12 de março de 2017 (fls.01/02) e recebida aos 29 de março de 2017 (fls.22).

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar (fls.32 e 48/52).

A r. sentença foi publicada aos 07 de agosto de 2017 (fls.101).

A materialidade do delito esta demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), laudo de exame de corpo de delito (fls.12/13) e, pela prova amealhada nos autos.

Interrogado em Juízo o réu disse que namorava a vítima e que, ao descobrir que ela estava em uma festa, foi até lá e discutiram, ocasião em que a empurrou e sua mão bateu no rosto da vítima. Nega que tenha dado um soco, afirmando que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

não teve a intenção de machucá-la (fls.78/79).

A vítima Joeslane Dalvina Aparecida Pereira da Silva Meranc, ouvida na fase policial e em juízo, relatou namorou o réu por alguns anos, mas, à época dos fatos, não mais mantinham relacionamento. Na data dos fatos, estava em uma festa e discutiram, momento em que o réu lhe acertou um soco em seu nariz. Após os fatos, voltaram a manter relacionamento amoroso por mais quatro meses (fls.78/79)

Registre-se, inicialmente, que pelas provas colacionadas aos autos, assim como pelas próprias razões recursais, dúvidas não há quanto à autoria e materialidade dos delitos imputados ao apelante, tanto que a absolvição não é pretendida pela defesa.

Portanto, estabelecida à condenação, discute-se, tão somente, questão atinente ao reconhecimento da confissão parcial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Passo, então, a analisar os tópicos do inconformismo.

A pena foi fixada sob o seguinte fundamento:

“A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam sua culpabilidade ou extingam a punibilidade,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O réu ostenta mau antecedente (fl. 63), assim, uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 não lhe é favorável, ensejando a fixação da pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, lembrando que a agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, não pode, no caso, ser aplicada, haja vista que a violência contra a mulher já faz parte integrante do tipo penal descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Ainda nesta fase, não é caso de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, vez que o réu, apesar de ter confirmado que empurrou a vítima, negou ter dado um soco em seu nariz e afirmou que não tinha a intenção de lesioná-la.

Também não é caso de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso II, alínea "c", do Código Penal (ter o agente cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima), pois ausentes os seus requisitos.

Não restou demonstrada a existência de emoção intensa (forte e perturbadora), de forma a tirar o réu do sério, não excluem o crime a emoção e a paixão. Ademais, não



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

restou comprovada também a injusta provocação da vítima, lembrando que a prova oral demonstrou que a vítima já estava separada do réu e não há notícias de que estivesse em outro relacionamento.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Torno definitiva a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Apesar de ser o réu portador de mau antecedente, entendo que, no caso, em razão da pena fixada, deve cumprir a pena privativa de liberdade em regime aberto” (fls98/99).

Redução da pena-base

Segundo as informações constante na certidão cartorária de fls.63, transcorreu o lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, sendo, portanto, abrangidas pelo prazo depurador (CP, art. 64, I).

Como é cediço que a Constituição da República, no rol de garantias fundamentais, traz em seu art. 5º, XLVII, b, a proibição de pena em caráter perpétuo, em observância aos princípios da humanidade e racionalidade das penas.

Atento aos referidos princípios e à mencionada garantia constitucional, o legislador ordinário estabeleceu a já citada regra inserta no art. 64, I, do CP, para garantir que os efeitos da pena também não tenham caráter



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

perpétuo. Trata-se de uma tentativa do legislador de evitar que seja impingido ao condenado um estigma cujos efeitos se perpetuam eternamente, na contramão da almejada ressocialização.

Nesse sentido, destaca o professor Cezar Roberto Bitencourt:

Com efeito, sob o império de uma nova ordem constitucional, e *'constitucionalizando o Direito Penal'*, somente podem ser valoradas como *'maus antecedentes'* decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valorados como maus antecedentes. Convém destacar, ademais, a necessidade de respeitar a limitação temporal dos efeitos dos *'maus antecedentes'*, adotando-se o parâmetro previsto para os *'efeitos da reincidência'* fixado no art. 64 do CP, em cinco anos, com autorizada analogia. (BITENCOURT, Cezar Roberto - Tratado de direito penal: Parte Geral - v.1, 17. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 856/857).

Ementa: "Apelação. Artigo 157, § 2º, inciso I, do CP. Autoria e materialidade bem caracterizadas. Arma branca apreendida. Pedido de afastamento da majorante, sob a alegação de ausência de demonstração do potencial de lesividade. Desnecessidade da perícia. Impossibilidade de confusão com simulacro. Pena-base acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes. Certidão atingida pelo período depurador. Redução da pena ao piso legal. Tentativa reconhecida. Aplicação do patamar mínimo de redução diante do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

'iter criminis' percorrido. Regime semiaberto. Recurso parcialmente provido."(TJSP 1ª Câmara de Direito Criminal - AC n. 0082145-46.2012.8.26.0050 - Relator: Marco Nahum, j 01/07/2013).

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS, ESPECIALMENTE DIANTE DOS DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E COERENTES DOS POLICIAIS ATUANTES NA OPERAÇÃO, E DO USUÁRIO COMPRADOR DO ENTORPECENTE, ALIADOS À APREENSÃO DE MATERIAL TÓXICO E ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. PRÁTICA DA MERCANCIA ILEGAL EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SAÚDE PÚBLICA COMO BEM JURÍDICO A SER TUTELADO. IRRELEVÂNCIA DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO DE OFÍCIO. PRIMEIRA FASE. PROCESSO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO PARA FINS DE ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS TRANSPASSADOS ENTRE O EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA E A PRÁTICA DE NOVO DELITO. TERCEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

4º, DA NOVEL LEI DE TÓXICOS. PREENCHIMENTO, PELO RECORRENTE, DOS REQUISITOS LEGAIS. REDUÇÃO, NO ENTANTO, NO PATAMAR MÍNIMO (UM SEXTO), A FIM DE QUE A SANÇÃO POSSA, SUFICIENTEMENTE, PREVENIR E REPRIMIR A CONDUTA CRIMINOSA. ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE." (TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2010.066424-5, de Criciúma, rel. Des. Tulio Pinheiro, j. 22-02-2011).

Realmente não é crível que os efeitos de uma antiga condenação possam se propagar por toda a vida do indivíduo de forma a coibir possíveis benesses da lei, pois se os efeitos da reincidência perduram por apenas 05 anos após o cumprimento da pena (ou sua extinção), por aplicação do artigo 64, I do Código Penal, não seria razoável que os maus antecedentes pudessem ser considerados por tempo indeterminado.

Assim, resta inviável a reprovação dos antecedentes do apelante.

Em assim sendo, afasta-se as circunstâncias desfavoráveis, passa-se a redimensionar a pena.

Segundo as informações constantes na certidão cartorária de fls. 12/154, transcorreu o lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, sendo, portanto, abrangidas pelo prazo depurador (CP, art. 64, I).



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Como é cediço que a Constituição da República, no rol de garantias fundamentais, traz em seu art. 5º, XLVII, b, a proibição de pena em caráter perpétuo, em observância aos princípios da humanidade e racionalidade das penas.

Atento aos referidos princípios e à mencionada garantia constitucional, o legislador ordinário estabeleceu a já citada regra inserta no art. 64, I, do CP, para garantir que os efeitos da pena também não tenham caráter perpétuo. Trata-se de uma tentativa do legislador de evitar que seja impingido ao condenado um estigma cujos efeitos se perpetuam eternamente, na contramão da almejada ressocialização.

Nesse sentido, destaca o professor Cezar Roberto Bitencourt:

Com efeito, sob o império de uma nova ordem constitucional, e *'constitucionalizando o Direito Penal'*, somente podem ser valoradas como *'maus antecedentes'* decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valorados como maus antecedentes. Convém destacar, ademais, a necessidade de respeitar a limitação temporal dos efeitos dos *'maus antecedentes'*, adotando-se o parâmetro previsto para os *'efeitos da reincidência'* fixado no art. 64 do CP, em cinco anos, com autorizada analogia. (BITENCOURT, Cezar Roberto - Tratado de direito penal: Parte Geral - v.1, 17. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 856/857).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Ementa: "Apelação. Artigo 157, § 2º, inciso I, do CP. Autoria e materialidade bem caracterizadas. Arma branca apreendida. Pedido de afastamento da majorante, sob a alegação de ausência de demonstração do potencial de lesividade. Desnecessidade da perícia. Impossibilidade de confusão com simulacro. Pena-base acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes. Certidão atingida pelo período depurador. Redução da pena ao piso legal. Tentativa reconhecida. Aplicação do patamar mínimo de redução diante do 'iter criminis' percorrido. Regime semiaberto. Recurso parcialmente provido."(TJSP 1ª Câmara de Direito Criminal - AC n. 0082145-46.2012.8.26.0050 - Relator: Marco Nahum, j 01/07/2013).

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS, ESPECIALMENTE DIANTE DOS DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E COERENTES DOS POLICIAIS ATUANTES NA OPERAÇÃO, E DO USUÁRIO COMPRADOR DO ENTORPECENTE, ALIADOS À APREENSÃO DE MATERIAL TÓXICO E ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. PRÁTICA DA MERCANCIA ILEGAL EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SAÚDE PÚBLICA COMO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

BEM JURÍDICO A SER TUTELADO. IRRELEVÂNCIA DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO DE OFÍCIO. PRIMEIRA FASE. PROCESSO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO PARA FINS DE ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS TRANSPASSADOS ENTRE O EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA E A PRÁTICA DE NOVO DELITO. TERCEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA NOVEL LEI DE TÓXICOS. PREENCHIMENTO, PELO RECORRENTE, DOS REQUISITOS LEGAIS. REDUÇÃO, NO ENTANTO, NO PATAMAR MÍNIMO (UM SEXTO), A FIM DE QUE A SANÇÃO POSSA, SUFICIENTEMENTE, PREVENIR E REPRIMIR A CONDUCTA CRIMINOSA. ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE." (TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2010.066424-5, de Criciúma, rel. Des. Tulio Pinheiro, j. 22-02-2011).

Realmente não é crível que os efeitos de uma antiga condenação possam se propagar por toda a vida do indivíduo de forma a coibir possíveis benesses da lei, pois se os efeitos da reincidência perduram por apenas 05 anos após o cumprimento da pena (ou sua extinção), por aplicação do artigo 64, I do Código Penal, não seria razoável que os maus antecedentes pudessem ser considerados por tempo indeterminado.

Assim, resta inviável a reprovação dos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

antecedentes do apelante.

Em assim sendo, afasta-se as circunstâncias desfavoráveis, passa-se a redimensionar a pena.

Na primeira fase, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Do reconhecimento da confissão

No caso, entendo que a confissão do apelante ainda que parcial desta forma se apresentou de grande importância ao decreto condenatório.

A saber:

“A confissão espontânea, ainda que parcial, é circunstância que sempre atenua a pena, ex vi do artigo 65, III, d, do Código Penal, o qual não faz qualquer ressalva no tocante à maneira como o agente a pronunciou. Nesta parte, merece reforma a decisão condenatória. Precedentes. ... Pedido parcialmente deferido, a fim de que seja reconhecida, pelo juízo condenatório, a atenuante referente à confissão espontânea. (STF, HC 82337/RJ, DJ 04-04-2003, p. 51, Relatora ELLEN GRACIE, unânime).

No entanto, na segunda fase deixo de atenuar a pena uma vez que a mesma foi fixada no mínimo legal e, na segunda fase de sua aplicação, abaixo do mínimo legal, viola o princípio da legalidade e ofende o parâmetro mínimo fixado pelo legislador como resposta adequada do Estado à reprovabilidade da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

conduta tipificada como crime, além de ofender a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “*a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal*”.

A propósito:

PROCESSUAL PENAL. RECEPÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO RELEVANTE. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL (SUMULA 231 DO STJ) APLICAÇÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE, PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. (...) 2 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 3 - A aplicação do resta prejudicado quando a pena cominada ao crime é superior a dois anos de reclusão. 4 - Decisão unânime. (TJPI; ACr 2010.0001.004736-8; Rel. Des. Rosimar Leite Carneiro; DJPI 04/02/2011; Pág. 13).

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, resultando a mesma em definitiva em 03 (três) meses de detenção.

Da substituição da pena por restritivas de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

15

direitos

Na presente hipótese, não obstante a pena aplicada ao réu seja inferior a 4 (quatro) anos, o delito foi praticado com violência contra a vítima, o que inviabiliza o recebimento, pelo réu, do benefício da substituição, nos termos do art. 44, inc. I, segunda parte, do CP, in verbis:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposos; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998).

Nesse sentido, é o entendimento manifesto na jurisprudência pátria, veja-se:

HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. ELEMENTARES DO TIPO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. [...]
3. A teor do art. 44, inciso I, do Código Penal, é vedada a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando se tratar de condenação superior a quatro anos de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

16

reclusão, ou por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. [...] STJ - (HC 97.333/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 20/04/2009).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL. ACERVO COESO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. LESÃO CORPORAL LEVE. INVIABILIDADE. Comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no âmbito doméstico, por meio da palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e prova testemunhal, inviável a absolvição por ausência de provas. A lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição de pena diante de circunstâncias legais. Ao Magistrado é concedida discricionariedade regrada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ajurisprudência tem entendido que o aumento poderá ser equivalente a 1/6 (um sexto) da pena-base, na presença de uma circunstância agravante, graduado proporcionalmente até o limite de 2/3 (dois terços), se mais de uma estiver presente. No crime de lesão corporal é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante a vedação legal estabelecida no art. 44 , inc. I , do CP , independentemente do grau



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

17

das lesões, i.e. do grau de violência. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Apelação Criminal APR 20120910248858 (TJ-DF) SOUZA E AVILA DAR PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME. 2ª Turma Criminal Publicado no DJE : 30/06/2015 . Pág.: 94 – 30 Julgamento 25 de Junho de 2015).

3 - Ante exposto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por Mauri Antônio Nascimento, para afastar os maus antecedentes para reduzir a pena para 03 (três) meses de detenção, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Paulo Antonio Rossi
Relator